

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Actividad:

Practica 1 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

lunes, 23 de febrero de 2026, martes, 24 de febrero de 2026

Índice:

Resumen

Objetivos

- 2.1 Objetivo General

Introducción teórica

- 3.1 Fundamento Legal
- 3.2 Sistema Dual en México
 - 3.2.1 Propiedad Industrial (IMPI)
 - 3.2.2 Derechos de Autor (INDAUTOR)
- 3.3 Desglose del Derecho de Autor
 - 3.3.1 Derechos Morales y Patrimoniales
- 3.4 Tratados Internacionales
- 3.5 El Proceso de Protección

Desarrollo

- 4.1 Marco Legal Aplicado al Software (LFDA)
- 4.2 Relación con la Ley Federal del Trabajo (LFT)
- 4.3 Caso Práctico Aplicado a Ingeniería de Software

Simulación de Registro ante INDAUTOR

- 5.1 Investigación Fonética (MARCia - IMPI)
- 5.2 Requisitos y Formato RPDA-01
- 5.3 Datos de la Obra: ElotApp
- 5.4 Costos, Tiempos y Vigencia

Actividades complementarias

- 6.1 Cuadro Comparativo: Derecho de Autor vs. Patente
- 6.2 Investigación de Licencias (MIT, GPL, Propietario)
- 6.3 Análisis Legal: Piratería y Modificación de Consolas
- 6.4 Propuesta de Contrato Laboral (Cláusula de PI)

Cuestionario 1

Conclusiones

Bibliografía

Resumen: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

La propiedad intelectual en México es una disciplina fundamental que otorga a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras e inventos, basándose en el Artículo 28 constitucional. En este trabajo se analiza el marco legal mexicano aplicado a la ingeniería de software, enfocándose en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo.

Este escrito pone énfasis en la distinción entre la Propiedad Industrial (administrada por el IMPI para patentes y marcas) y los Derechos de Autor (administrados por INDAUTOR para proteger programas de cómputo). Se exploran las facultades del autor divididas en derechos morales y patrimoniales.

Finalmente, la práctica presenta un análisis de la titularidad de derechos en el desarrollo de software bajo una relación laboral, junto con una simulación del proceso de registro de código fuente ante INDAUTOR, evaluando requisitos, costos y tiempos de respuesta oficiales.

Objetivos:

Identificar la protección legal del software conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Analizar la titularidad de derechos en el desarrollo de software bajo relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Simular el proceso de Registro de un programa de cómputo ante INDAUTOR.

Aplicar el marco legal mexicano a situaciones reales en ingeniería de software.

OBJETIVO GENERAL: Comprender la definición y el alcance de la propiedad intelectual en México, diferenciando entre propiedad industrial y derechos de autor.

Introducción teórica

La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores sobre sus obras y productos.

- **Fundamento Legal:** El sustento emana del Artículo 28 constitucional, el cual establece que no constituyen monopolios los privilegios temporales que se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, ni los otorgados a los inventores para el uso exclusivo de sus inventos.
- **Sistema Dual en México:** Administrado por instituciones diferentes:

A. Propiedad Industrial: Se enfoca en proteger la innovación técnica y la competitividad comercial.

- **Institución:** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- **Principales figuras:**
 - Patentes: Invenciones nuevas (vigencia de 20 años).

- Modelos de utilidad: Modificaciones a objetos ya existentes para darles una función diferente (15 años).
- Signos distintivos: Marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.
- Denominaciones de Origen: Protección a productos vinculados a una región geográfica (ej. Tequila, Mezcal).

- **institución:** Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
- **Ley reguladora:** Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Desglose del derecho de autor El derecho de autor en México se distingue por ser personalista y proteccionista. Se divide en:

1. **Derechos Morales:** Considerados unidos al autor; son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Permiten al autor exigir el reconocimiento de su autoría y oponerse a deformaciones de la obra. Tienen duración permanente.
2. **Derechos Patrimoniales:** Permiten la explotación económica de la obra (producción, venta, distribución). Pueden ser transferidos y tienen una duración de la vida del autor más de 100 años.

Tratados Internacionales México ha firmado convenios clave:

- **Convenio de Berna:** Protección de obras literarias y artísticas.
- **T-MEC:** Tratado con EE. UU. y Canadá; impulsó reformas en protección digital.
- **Protocolo de Madrid:** Registro internacional de marcas.

El Proceso de Protección A diferencia de las patentes, el Derecho de Autor protege la obra desde el momento en que se fija en un soporte material. El registro no es obligatorio para gozar de protección, pero se recomienda como prueba de prelación.

Desarrollo:

Marco Legal Aplicado al Software Análisis de la LFDA:

- Art. 13, fracc. XI: Reconocimiento del programa de cómputo como obra protegida.
- Art. 102: Protección de programas de computación.
- Arts. 83 y 84: Obras creadas bajo relación laboral.

Explicar: **¿Por qué el software se protege como obra literaria?**

Debido a que el código fuente es una expresión de ideas mediante una secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje aunque sea técnico, la ley asimila su protección a la de un libro para resguardar la forma en que está escrito.

¿Qué son derechos morales?

Son facultades personales del autor que se consideran inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Permiten al creador exigir el reconocimiento de su nombre como autor y oponerse a modificaciones que dañen la obra.

¿Qué son derechos patrimoniales?.

Son las facultades que permiten la explotación económica de la obra, como su reproducción, venta o distribución. A diferencia de los morales, estos pueden ser transferidos a terceros.

3.1 Relación con la Ley Federal del Trabajo

- Analizar Art. 163 LFT (Invenciones de los trabajadores).

La LFT establece que cuando un trabajador realiza una invención derivado de su contrato de trabajo, la propiedad de la misma y el derecho a la explotación pertenecen al patrón.

- Relación entre desarrollo tecnológico y titularidad de derechos.

Existe una relación directa donde la empresa asume el riesgo y el costo del desarrollo, por lo que la ley le otorga los beneficios económicos, mientras que el trabajador conserva el derecho a ser mencionado como inventor o autor

- Comparar regulación laboral con la LFDA.

Ambas leyes coinciden en que, bajo una relación de trabajo, el beneficio económico suele ser para el empleador, pero la LFDA es más específica en cuanto a la protección del código como "obra", mientras que la LFT se enfoca en el concepto general de "invención" y la compensación laboral.

3.1 Caso Práctico Aplicado a Ingeniería de Software Un ingeniero desarrolla un sistema ERP para la empresa "Soluciones Digitales MX" en horario laboral. El contrato no menciona propiedad intelectual. **Preguntas a responder (fundamentadas jurídicamente):**

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales? (Fundamentar con LFDA) .

Pertenecen siempre al ingeniero de software.

2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales? (Citar Art. 83 y 84 LFDA) .

Conforme a los Artículos 83 y 84 de la LFDA, en obras creadas bajo relación laboral, se presume que los derechos de explotación pertenecen al patrón por el pago de un salario.

3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal?.

No de manera libre para proyectos comerciales al ser la empresa la dueña de los derechos patrimoniales.

4. ¿Qué ocurriría si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero utilizando equipo de la empresa?.

Aunque se hizo fuera del horario, el uso de recursos de la empresa le da a la empresa el derecho patrimonial sobre ese software.

Simulación de Registro ante INDAUTOR

Realizando la investigación fonética en la página oficial del impi o encontré resultados de coincidencias sobre el nombre de mi aplicación así que intuyo que es viable este nombre para mi aplicación.

Requisitos:

- Llenado del formato oficial RPDA-01 (Solicitud de Registro de Obra).
- Presentación de la Descripción Técnica del software.
- Entrega de ejemplares de la obra: comúnmente se solicitan las primeras 5 y últimas 5 fojas del código fuente.
- Documento que acredite la titularidad (en caso de ser una empresa, el contrato laboral o acta constitutiva).
- Comprobante de pago de derechos de productos y aprovechamientos.

Costo Aproximado:

- El costo actual (tarifas de la Ley Federal de Derechos para 2026) es de aproximadamente \$330.00 MXN por el trámite de registro de obra.

Tiempo de Respuesta:

- El tiempo de resolución oficial es de 15 días hábiles conforme a los lineamientos del Instituto.

Vigencia del Registro:

- Derechos Morales: Son permanentes, no prescriben ni caducan.
- Derechos Patrimoniales: Protegen la obra durante toda la vida del autor y 100 años más después de su muerte. En caso de que el titular sea una empresa (persona moral), la protección suele ser de 100 años a partir de la divulgación

[Nueva búsqueda](#)[Tus favoritos](#)[Historial de Búsqueda](#)[Términos y Condiciones](#)[Tu cuenta PASE](#)[Es -](#)

ElotApp

Filtrar búsqueda

No hay resultados. Considera realizar una nueva búsqueda con otros criterios.




[Nueva búsqueda](#)
[Tus favoritos](#)
[Historial de Búsqueda](#)
[Términos y Condiciones](#)
[Tu cuenta PASE](#)
[Es -](#)

1
búsqueda

Combina líneas de búsqueda

Primer
Segundo

Criterio de búsqueda	Resultados	Combinar	Acciones
1 ElotApp	0	☐	Q ✎ ✖

En la sección de tipo de obra seleccioné ‘Obra’ y en la rama elegí Programa de cómputo, que es la opción que clasifica a ElotApp como software

Rama

(Señale solo una opción, salvo en el caso de compilaciones)

☐ Literaria
☐ Musical con letra
☐ Musical sin letra
☐ Dramática
☐ Danza

☐ Pictórica
☐ Dibujo
☐ Escultórica
☐ De carácter plástico
☐ Caricatura

☐ Historieta
☐ Arquitectónica
☐ Cinematográfica
☐ Audiovisual
☐ Programa de radio

☐ Programa de televisión
☒ Programa de cómputo
☐ Fotográfica
☐ Arte aplicado
☐ Base de datos

¿Se ha dado a conocer?
☐ No
☐ Sí

Fecha:

DD

MM

AAAA

☐ Es primigenia
☐ Es derivada

En caso de ser derivada, señale de qué tipo y los datos de la obra primigenia

Desarrollado en Kotlin para Android, usando base de datos SQLite y servicios externos para el asistente de IA

Datos de la Obra

Título: ElotApp

Síntesis:

ElotApp es una aplicación móvil para Android que permite gestionar inventario, ventas y reportes de un negocio de elotes y antojitos. Maneja productos, movimientos de entrada/salida, ventas semanales, reportes avanzados y un asistente con IA que analiza el inventario y las ventas del usuario.

GOBIERNO DE MÉXICO

CULTURA

CONAMER

INDAUTOR

Contacto:

Puebla #143, Col. Roma Norte,

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,

Ciudad de México

Tel. 5536018210 y 16 8002283400

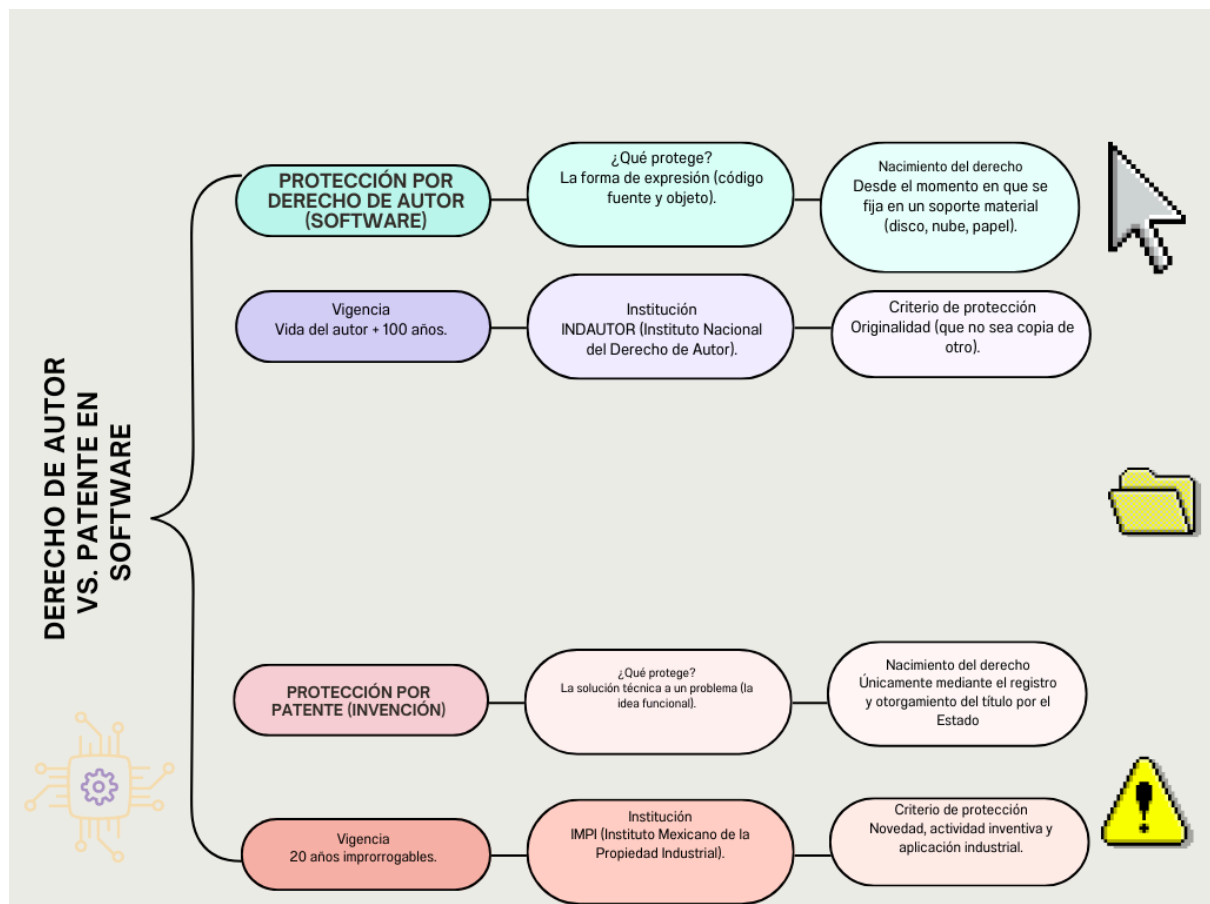
Página 3 de 4

Marqué la opción de obra primigenia, porque se trata de la primera versión original de ElotApp; en caso de futuras versiones mayores, se podrían registrar como obras derivadas

☐ Danza	☐ Caricatura	☐ Programa de radio	☐ Base de datos
¿Se ha dado a conocer? ☐ No ☐ Sí		Fecha: DD MM AAAA	☒ Es primigenia ☐ Es derivada
Tipo: En caso de ser derivada, señale de qué tipo y los datos de la obra primigenia (Señale solo una opción)			
☐ Ampliación	☐ Arreglo	☐ Adaptación	☐ Compilación
☐ Traducción	☐ Compendio	☐ Paráfrasis	☐ Colección
Transformación ☐			
Título:			

Actividades complementarias

Cuadro comparativo



Investigación de licencias:

En México, las licencias son contratos donde el titular de los derechos patrimoniales autoriza a otros el uso de su obra bajo condiciones específicas.

Tipo de Licencia	Filosofía y Restricciones	Aplicación en México (LFDA)
MIT (Permisiva)	Es de las más libres. Permite que cualquiera use, copie o modifique el código, incluso para venderlo, siempre que se incluya el aviso de copyright original.	Se alinea con la libertad de transferencia de derechos patrimoniales. Es ideal para proyectos que buscan máxima difusión.
GPL (Copyleft)	Obliga a que cualquier mejora o derivado del software sea también compartido bajo la misma licencia GPL. "Si usas código abierto, tu resultado debe ser abierto".	Protege la integridad de la obra. En México, asegura que el software no sea "privatizado" por terceros, manteniendo la cadena de colaboración.
Software Propietario	El autor o empresa restringe totalmente el uso, modificación o redistribución. El usuario solo recibe un "permiso de uso" limitado.	Se fundamenta en el derecho exclusivo de explotación del Art. 28 Constitucional. Es el modelo de "Soluciones Digitales MX" visto en el caso práctico

Análisis del Marco Mexicano

1. Reconocimiento de Autoría: Independientemente de la licencia, el programador mexicano nunca pierde sus derechos morales. Siempre tiene derecho a ser reconocido como el autor original de la obra.
2. Validez Legal: Las licencias de software libre son plenamente válidas en México como contratos de adhesión, siempre que no contravengan disposiciones de orden público de la LFDA.
3. Protección Digital: Bajo el T-MEC, México ha reforzado la protección contra la elusión de medidas tecnológicas, lo cual protege principalmente al Software Propietario contra la piratería

Análisis Legal : Modificación de Consolas (Chip-mod/Piratería)

En México, uno de los hitos legales más importantes en esta área no se limita a un solo juicio individual, sino a la reforma impulsada por el T-MEC y las acciones legales emprendidas por empresas como Nintendo y la ESA contra distribuidores de dispositivos no oficiales.

- El Conflicto: Se detectó la comercialización masiva de dispositivos diseñados para saltar los "candados digitales" o Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) de las consolas. Estos dispositivos permitían la ejecución de copias no autorizadas (piratas) de videojuegos.
- Fundamento Legal: Las empresas argumentaron que el software de los videojuegos está protegido como obra literaria bajo la LFDA. Además, el Art. 102 de la LFDA prohíbe la fabricación o comercialización de dispositivos cuyo fin sea desactivar la protección electrónica de un programa.
- La Resolución: * Acción Administrativa: El IMPI y la Fiscalía General de la República (FGR) han realizado múltiples operativos de aseguramiento de mercancía en plazas tecnológicas (como la Plaza de la Tecnología en CDMX o Guadalajara).
 - Resultado Jurídico: Se determinó que la modificación de la consola para leer software no autorizado constituye una violación a los derechos patrimoniales de los titulares.
 - Consecuencias: Los infractores enfrentan multas administrativas elevadas impuestas por el IMPI y, en casos de comercialización a gran escala, penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual, además de la destrucción de los dispositivos incautados.

Contrato laboral:

Cláusula de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

DÉCIMA QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Ambas partes convienen que la titularidad de los derechos sobre cualquier obra o invención se registrará bajo los siguientes términos:

1. Derechos Patrimoniales: "EL TRABAJADOR" reconoce que todos los programas de cómputo, código fuente, código objeto, diagramas de arquitectura y documentación técnica desarrollados durante su jornada laboral, o como consecuencia de las funciones encomendadas por "EL PATRÓN", pertenecen exclusivamente a este último. Lo anterior, de conformidad con los Artículos 83 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor, entendiéndose que la remuneración por la transferencia de estos derechos de explotación ya se encuentra incluida en el salario pactado.
2. Derechos Morales: "EL PATRÓN" se compromete a respetar los derechos morales de "EL TRABAJADOR", reconociendo su calidad de autor de la obra de manera permanente, inalienable e irrenunciable.
3. Uso de Recursos: Cualquier desarrollo realizado utilizando equipo, herramientas, licencias o información confidencial propiedad de la empresa se considerará

propiedad de "EL PATRÓN", aun cuando el desarrollo se realice fuera del horario laboral, de acuerdo con el Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

4. Confidencialidad: "EL TRABAJADOR" se obliga a no divulgar, reproducir ni utilizar fragmentos del código fuente para fines personales o de terceros sin la autorización previa y por escrito de la empresa.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

IMPI sirve para que nadie más pueda usar comercialmente el nombre, logo o invención industrial ligada a tu software.

INDAUTOR sirve para demostrar que tú eres el autor del código y contenido de tu app y para protegerlo frente a copias.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

Pertenece a la empresa ya que el código lo escribió en un equipo de la empresa.

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No es necesario pero es importante registrarlo para tener un derecho más grande sobre la propiedad intelectual

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor falleció sin herederos?

no se

respuesta grupal: cuando muere la persona pasa al estado y después de 100 años pasa a dominio público

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

creo que no porque la ley dice que el derecho del autor si la propiedad intelectual fue hecha con inteligencia artificial ya que no es una persona no se considera que es de su autoría.

respuesta en grupo: no por que el autor tienen que ser una persona física

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?

solo si la persona que hace el respaldo es el autor de la obra si lo hace otra persona sin el consentimiento del autor es considerado piratería.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

no por que tengo entendido que la licencia mit es de uso libre y comercial solo que tienes que hacer referencia a los autores del pedazo de código pero es completamente comercial

respuesta en grupo: no por que esa licencia te da la oportunidad de usar el código siempre y cuando menciones a los autores

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

no pude encontrar el artículo que habla de esto, pero a lo que se discutió en clase recuerdo que si se protege como propiedad intelectual por que es parte de un software completo así que tiene la misma protección de derechos de autor.

respuesta en grupo: ese es el artículo 13 fracción 6 y 8 de la ley federal de los derechos de autor lo cual protege la interfaz gráfica como propiedad intelectual

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

no encuentre el articulo pero me suena a que no ya que el patron le hace un encargo al trabajo pero la ley dice que el patrón es dueño de toda propiedad intelectual que se haga en la empresa

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

Se castiga con multas económicas dependiendo las ganancias del producto o en algunos casos puede haber castigos penales.

respuesta del grupo: se castiga con sanción de 50 a 40 000 días de salario mínimo y en ocasiones a castigos penales de 6 meses a 6 años.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

creo que sí se pueden registrar pero solo la estructura de la base de datos y no la información dentro de estas.

respuesta grupal: si se puede pero solo la estructura de la base de datos pero no la información

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

no puede encontrar el artículo pero de lo que hablamos en clase se trata del derecho a un conjunto de software que trabaja como un ecosistema como la suite de Microsoft(word, powerpoint etc).

respuesta grupal: no aplica por que ese derecho es para obras plásticas

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El instituto mexicano de propiedad intelectual IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

los derechos pertenecen al gobierno los patrimoniales al gobierno pero los derechos modales son para el ingeniero

respuesta en grupo: los derechos pertenecen al gobierno los patrimoniales al gobierno pero los derechos modales son para el ingeniero

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

Dura 10 años y puedes seguir renovando esa protección indefinidamente.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No procede por que los programas de software son considerados como que puedes registrarlos como derechos de autor mas no como patente.

respuesta grupal: si se puede bajo un modelo de utilidad

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales pertenecen al trabajador ya que él fue el autor del código o algoritmo pero los derechos patrimoniales son para el patrón o dueño esto incluye las ventas del software y las regalías.

respuesta en grupo: moralmente pertenece al ingeniero y los patrimoniales al patrón.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

no no tiene derecho a vender la obra ya que esta obra pertenece al ingeniero ya que no hubo un contrato que diga que el cliente se queda con el software el software le pertenece al autor osea al ingeniero.

respuesta en grupo: el ingeniero y no tienen derechos vender la obra

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Yo creo que es completamente válido usar ingeniería en reversa para entender el funcionamiento pero aquí hay dos casos el caso donde se hace exactamente lo mismo todo igual lo reconstruyen y el caso donde se adapta a lo que necesita la empresa aquí en este caso no pasaría la demanda ya que es un software diferente.

respuesta en grupo:es valido usar la ingenieria inversa

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

Aquí lo protege la ley al autor ya que lo que se protege de la base de datos es la estructura de esta y no la información así que aquí el autor está en su derecho de demandar.

respuesta grupal: la estructura es la que protege la ley

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

La que sí podría ser infracción es la modificación no autorizada del binario, porque la adaptación del programa es un derecho patrimonial exclusivo del titular y hacer la copia no sabría.

respuesta en grupo: la respuesta es no es infracción ya que se pago el software legalmente y su uso es indispensable

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

si la empresa no los renueva sería en 2034 ya que dura 10 años la protección.

respuesta en grupo: son 100 años de protección.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagio argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

Creo que el programador que lo registra primero es el que tiene los derechos de autor.

repuesta en grupo: si procede desde que la obra esté terminada por ejemplo en github ya está protegía la obra.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

si ya que se considera como piratería ya que el usuario modificó el código para eludir pagar la licencia y luego todavía los distribuye así que si es una infracción.

respuesta grupal: es delito

Conclusiones

La administración de la propiedad intelectual en México es un sistema dual que otorga seguridad jurídica a los creadores sobre sus obras y productos, fundamentado en el Artículo 28 constitucional.

1. Marco Legal y Estructura

El sistema se divide en dos grandes ramas administradas por instituciones distintas:

Propiedad Industrial (IMPI): Protege la innovación técnica y comercial, incluyendo patentes (20 años de vigencia), marcas y modelos de utilidad.

Derechos de Autor (INDAUTOR): Protege la forma en que se expresan las ideas, reconociendo al software como una obra protegida por la LFDA.

2. El Software y los Derechos del Autor

En México, los programas de computación se protegen bajo los mismos términos que las obras literarias. El autor posee dos tipos de facultades:

Derechos Morales: Son permanentes, inalienables e irrenunciables; permiten exigir el reconocimiento de la autoría.

Derechos Patrimoniales: Permiten la explotación económica y pueden ser transferidos; su vigencia es de la vida del autor más 100 años.

3. Relación Laboral y Titularidad

De acuerdo con los artículos 83 y 84 de la LFDA y el artículo 163 de la LFT, cuando un software se desarrolla dentro de una relación laboral:

La empresa o patrón suele ser el titular de los derechos patrimoniales (explotación económica).

El desarrollador conserva los derechos morales (reconocimiento como autor).

4. Conclusión del Procedimiento

Aunque el derecho nace desde que la obra se fija en un soporte material, el registro ante INDAUTOR es altamente recomendado como prueba de prelación. El trámite para programas de cómputo tiene un tiempo de respuesta de 15 días hábiles y requiere la entrega de fragmentos del código fuente y una descripción técnica.

Bibliografía

- IMPI. “Búsqueda rápida – MARCia.” Disponible en:
 - <https://marcia.impi.gob.mx/>
- Ventanilla Única MIPYMES. “Obtención de registro de marca ante el IMPI.” Disponible en:
 - <https://ventanillamipymes.economia.gob.mx/obtencion-de-registro-de-marca-ante-el-impi/>
- Enbucle. “¿Mi marca dura 3 años ó 10? Lo que necesitas saber sobre la vigencia de marca y la declaración de uso.” Disponible en:
 - <https://www.enbucle.mx/blog/vigencia-marca-declaracion-uso-impi>
- Secretaría de Cultura – INDAUTOR. “Instituto Nacional del Derecho de Autor.” Sitio oficial. Disponible en:
 - <https://www.indautor.gob.mx/>
- Secretaría de Cultura – INDAUTOR. “Registro Público del Derecho de Autor.” Disponible en:
 - <https://www.indautor.gob.mx/documentos/informacion-general/Registro.pdf>
- Secretaría de Cultura – INDAUTOR. “Trámites en línea.” Disponible en:
 - <https://tramitesindautor.cultura.gob.mx/>
- Dirección del Registro Público del Derecho de Autor. “Solicitud de Registro de Obra RPDA-01 (formato).” Disponible en:
 - https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPDA01.pdf